

LANDRATSAMT BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN

Sachgebiet Wasserrecht und Bodenschutz
Hatzplatz 4 — 83646 Bad Toelz

BESCHEID — Wasserrechtliche Rueckbauanordnung nach Art. 58 BayWG i.V.m. § 8 WHG

Aktenzeichen:	LRA-WAS-2025-0884
Datum:	24. November 2025
Betroffene:	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Gewaesser:	Walchensee (Gewasserkennzahl 1633-1)
Anlage:	Bootssteg, errichtet ohne wasserrechtliche Erlaubnis

I. Sachverhalt

Im Rahmen einer wasserrechtlichen Kontrolle am 19. November 2025 stellten Bedienstete des Sachgebiets Wasserrecht des Landratsamts Bad Toelz-Wolfratshausen fest, dass am Westgestade des Walchensees, Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See, ein Bootssteg mit einer Laenge von ca. 14 m und einer Breite von ca. 2,5 m in den Walchensee hineingebaut und dort befestigt wurde.

Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 BayWG fuer das Einbringen und Errichten einer Anlage im oder am Walchensee wurde weder beantragt noch erteilt. Der Walchensee ist als Gewasser I. Ordnung eingestuft (Anlage 1 WHG). Das Errichten der Anlage ohne die erforderliche Erlaubnis stellt einen Verstoss gegen § 8 Abs. 1 WHG dar.

II. Verfuegung

Das Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen erlaesst folgende Anordnung:

1. Rueckbauanordnung: Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH wird verpflichtet, den ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichteten Bootssteg am Westgestade des Walchensees (Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See) vollstaendig und rueckstandslos zu beseitigen und den urspruenglichen Zustand des Uferbereichs wiederherzustellen. Der Rueckbau ist bis spaetestens **31. Januar 2026** abzuschliessen.

2. Zwangsgeld: Fuer den Fall, dass der Rueckbau nicht fristgerecht erfolgt, wird ein Zwangsgeld in Hoehe von **EUR 25.000,00** (in Worten: fuenfundzwanzigtausend Euro) angedroht (Art. 31 ff. VwZVG).

3. Sofortige Vollziehung: Die sofortige Vollziehung dieser Verfuegung wird nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im oeffentlichen Interesse angeordnet. Das oeffentliche Interesse ueberwiegt das private Interesse der Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung, da die ungenehmigte Anlage eine fortwaehrende Verletzung des Wasserrechts darstellt und die Unversehrtheit des Walchensees als Gewasser erster Ordnung gefaehrdet.

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen, Hatzplatz 4, 83646 Bad Toelz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Wegen der angeordneten sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Muenchen ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt werden.

Bad Toelz, 24. November 2025

Ingrid Sattlberger
Sachgebietsleiterin Wasserrecht
Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen